CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY** (en adelante, **UNJu**), con domicilio en Avda. Bolivia 1239, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina, representada en este acto por el Sr. Rector, Lic. **RODOLFO ALEJANDRO TECCHI,** identificado con Documento Nacional de Identidad N° 11574202, proclamado electo por la Junta Electoral General bajo Resolución N° 044/18, y la **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA** (en adelante, **UNALM**), RUC N° 20147897406, con domicilio legal en la Av. La Molina s/n., Distrito de La Molina, Ciudad y Provincia de Lima; debidamente representado por su Rector **ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA**, PhD., identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM, de fecha 21 de diciembre del 2015, quienes actuando de forma conjunta se las denominará las partes, convienen la suscripción del presente **CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN RECÍPROCA**, el cual se regirá por las cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

La **UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA**, es un Centro de Educación Superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas de formación profesional cuenta con ocho Facultades: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia, y sus respectivos Departamentos Académicos. Además, cuenta con su Escuela de Posgrado para la formación de investigadores especialistas y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. La **UNALM** es una institución con personería jurídica propia que le permite celebrar Convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY, es una institución de educación superior que tiene por finalidad adquirir, conservar, acrecentar y transmitir el conocimiento y propender a la difusión de las culturas, mediante el desarrollo de actividades docentes, de investigación y de extensión universitaria orientadas hacia las problemáticas locales, regionales, nacionales y americanas, garantizando el ingreso irrestricto, la igualdad de oportunidades constituida conforme a la Ley Nº 20.579 Universidad Nacional de Jujuy – Creación Sancionada el 23 de noviembre de 1973. Que entre sus principales objetivos se encuentran: la formación de hombres y mujeres con elevado sentido ético, socialmente comprometidos y conscientes de los deberes y

obligaciones que como ciudadanas y ciudadanos con formación universitaria les incumbe en la comunidad, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al ambiente, a las Instituciones de la República y a la vigencia del sistema democrático

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Bases Legales UNJu

- Constitución Nacional Argentina
- Ley No. 19549, Ley de Procedimiento
- Ley No. 24521, Ley de educación superior
- Ley 20.579, Creación de la UNJu
- Estatuto UNJu

Bases Legales UNALM

- Constitución Política del Perú
- Ley No. 30220, Ley Universitaria
- Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el D.L. No.1272
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General
- Ley Orgánica de Educación Superior
- Ley de Educación Superior y Reglamento General su Ley Constitutiva No. 6909
- Estatuto y Reglamento de la UNALM

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO

Las partes, a efectos de apoyar el cumplimiento de sus respectivos objetivos institucionales, acuerdan aunar esfuerzos de colaboración recíproca para el desarrollo de actividades académicas, de investigación, científicas, culturales y para la movilidad del personal de ambas instituciones educativas, no siendo esta enumeración taxativa; la misma podrá ser ampliada por las partes de acuerdo a las necesidades y conveniencias que puedan presentarse y que contribuyan a un mejor cumplimiento de este Convenio Marco. Ambas instituciones promoverán el contacto y la reciprocidad en aquellos ámbitos que consideren oportunos, facilitando la cooperación en:

a) Visitas e intercambios de profesores y estudiantes para realizar actividades de investigación, enseñanza, extensión y gestión universitaria, así como conferencias, seminarios, constitución de grupos de trabajo y programas comunes de corto, medio y largo plazo en diversas áreas académicas;
b) Conferencias, cursos cortos, pasantías, prácticas pre-profesionales y profesionales, y otros;
c) Intercambio de informaciones bibliográficas (libros, revistas, periódicos, etc.);
d) Facilidad de acceso y de investigación en archivos, laboratorios y bibliotecas de las respectivas instituciones.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A fin de cumplir con el objeto de este Acuerdo, las partes se comprometen a:

a) Favorecer la colaboración para la elaboración y ejecución conjunta de proyectos en materias de interés común, favoreciendo la participación en proyectos y programas de investigación y desarrollo.
b) Facilitar el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.
c) Organizar conjuntamente cursos, seminarios o conferencias destinados a mejorar la formación académica con el fin de impulsar la promoción económica, el desarrollo local, la formación y la ocupación.
d) Fomentar el intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia, sin perjuicio de compromiso u obligaciones previas que lo impidan.
e) Promover la relación entre ambas instituciones en el ámbito deportivo, cultural, científico y en cuantas otras actividades de carácter cultural puedan surgir entre ellas.
f) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo.

CLÁUSULA SEXTA: ACUERDOS ESPECÍFICOS

Los proyectos conjuntos enmarcados en el presente Convenio Marco serán precisados mediante la suscripción de Convenios Específicos, los cuales se incorporarán como anexos sucesivos y correlativos al presente. Estos Convenios Específicos deberán ser suscritos por los mismos firmantes del presente convenio, sus sucesores, o quien los represente formalmente.

Para efectos de la coordinación, la evaluación del desarrollo, ejecución y cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio Marco, cada una de las partes designará a sus respectivos representantes, los cuales serán establecidos en los Acuerdos Específicos.

Mediante los Convenios Específicos creados para cada proyecto que las partes decidan desarrollar en conjunto, deberá precisarse:

-La descripción y características del mismo.
-Los planes, programas y procedimientos de trabajo.
-Las responsabilidades, compromisos y atribuciones de las partes.
-Los cronogramas y plazos de ejecución.
-Los criterios de confidencialidad de la información aportada por las partes y de los resultados parciales o finales a que puedan arribarse, cuando corresponda.

-La distribución de los beneficios económicos emergentes de eventuales resultados utilizables comercialmente, o que constituyan fuentes de recursos económicos, cuando corresponda.
-La eventual incorporación de terceros en el desarrollo de alguna etapa o de la totalidad del proyecto.
-En caso de litigio, en cada Convenio Específico las partes acordarán la jurisdicción sobre la que se basará la resolución de controversias.
-Otros aspectos, criterios y pautas que se juzguen necesarias para contribuir al efectivo y eficaz cumplimiento del proyecto.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES

De aprobarse una prórroga o ampliación en los términos del presente Convenio Marco, serán establecidas de común acuerdo, vía suscripción de una Adenda, la cual podrá además contener modificaciones que pasarán a formar parte del convenio suscrito entre las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO

El presente Convenio Marco no obliga a las partes firmantes a proveer fondos ni otros recursos, propios o ajenos, a menos que así se establezca por escrito en los Convenios Específicos descriptos en los artículos precedentes.

CLÁUSULA NOVENA: CONTRATACIÓN DE SEGURO Y TASAS ACADÉMICAS

Los docentes, investigadores y estudiantes participantes de los programas de cooperación, según los términos de este Convenio Marco, seguirán las exigencias Migratorias del País de la institución receptora, y deberán contratar (por su cuenta y costo) un seguro internacional de cobertura médico – hospitalaria para su permanencia en el exterior.

Asimismo, los estudiantes participantes en intercambios deberán pagar las tasas académicas, cuando éstas existan, en su institución de origen.

CLÁUSULA DÉCIMA: OTROS

La suscripción del presente Convenio Marco no significa un obstáculo para que las partes puedan suscribir convenios similares, con fines análogos, con otras instituciones públicas o privadas, salvaguardando los derechos emergentes del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual (generada por su cuerpo docente; estudiantil y/o agentes) respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente convenio.

b) En el caso de que ambas partes sean responsables por la generación conjunta de derechos de propiedad intelectual, en el marco del presente convenio, dichos derechos serán compartidos de acuerdo con la contribución en la invención hecha por cada una de las partes, se elaborará un convenio específico para tal caso.

c) Si los derechos de propiedad intelectual desarrollados o resultante del presente convenio marco son pasibles de explotación comercial, ninguna de las partes podrá explotarla sin el consentimiento de la otra y lo hará en términos que sean definidos por medio de un convenio específico.

d) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas y marcas registradas de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio Marco tendrá una duración de TRES (3) años, contados a partir de la fecha de la firma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN

El presente acuerdo podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

a) Por decisión unilateral de una de las partes y previa comunicación por escrito, a la otra parte, con una anticipación no menor a tres (3) meses a la fecha de resolución. Siempre que esto no vaya en detrimento de los proyectos que se encontrasen en ejecución en ese momento.
b) Por mandato legal expreso.
c) Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito.
d) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar las obligaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.
e) El incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por las partes en el presente acuerdo. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el acuerdo, en caso de mantenerse el incumplimiento.

La resolución adoptada por una de las partes no la exime de culminar los convenios específicos aprobados y que estuviesen vigentes o en ejecución en razón del presente convenio, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor que impidan su continuación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La **UNJu** y **UNALM** observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, teniendo en cuenta que la finalidad de este Convenio Marco tiende a beneficiar el cometido de cada una de las partes por lo que la labor a realizar deberá ser un ejemplo de buena voluntad y coordinación de esfuerzos. Por ello, en caso de presentarse divergencias en la interpretación de cláusulas del presente convenio, las mismas serán resueltas de común acuerdo.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Lugar y Fecha: Lima, 20 de septiembre

RODOLFO ALEJANDRO TECCHI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Lugar y Fecha: Lima, 20 de septiembre